

1500272-06.2020.8.26.0070

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Aline de Oliveira Machado Bonesso Pereira de Carvalho

Comarca: Batatais

Foro: Foro de Batatais

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2106371/2020 - DEL.POL.BATATAIS, 7243823 - DEL.POL.BATATAIS, 892/20/323 -
DEL.POL.BATATAIS, 2106371 - DEL.POL.BATATAIS

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

JOAO PEDRO MARQUES DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Batatais

Foro de Batatais

Vara Criminal

Praca Dr. José Arantes Junqueira, 01, Batatais-SP - cep 14300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500272-06.2020.8.26.0070 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500272-06.2020.8.26.0070

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2106371/2020 - DEL.POL.BATATAIS, 7243823 - DEL.POL.BATATAIS, 892/20/323 -
DEL.POL.BATATAIS, 2106371 - DEL.POL.BATATAIS

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

JOAO PEDRO MARQUES DE SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline de Oliveira Machado Bonesso Pereira de Carvalho

Vistos.

JOÃO PEDRO MARQUES DE SOUZA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput c.c.

artigo 40, incisos III e VI, todos da Lei 11.343/2006, porque no dia 19 de abril de 2020, por volta de 15h30min., na Alameda Antônio Claret Dal Picolo, nº 500, mais precisamente na Fundação Casa desta cidade e comarca de Batatais/SP, juntamente com o adolescente Guilherme Fabiano da Silva, agindo em unidade de designios e em concurso de agentes, traziam consigo e forneceram, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a quantidade de 0,670g (seiscentos e setenta miligramas) de maconha acondicionada em 01 (um) invólucro de plástico incolor, substância esta que causa dependência física e/ou psíquica.

Boletim de Ocorrência (fls. 5/7).

Auto de Exibição/Apreensão (fls. 8/11).

Exame Químico Toxicológico (fls. 20/22).

Laudos Periciais (fls. 15/19 e 23/28).

A denúncia foi recebida em 16 de março de 2021 (fls. 103/104).

Citado (fls. 126), o réu apresentou defesa prévia (fls. 94/97).

Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas arroladas pela acusação e, por último, o réu foi interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu nos termos do art. 386 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido formulado na ação penal deve ser julgado improcedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 5/7), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 8/11), pelo exame químico toxicológico (fls. 20/22), pelo laudo pericial (fls. 15/19 e 23/28), bem como pela prova oral coligida.

Todavia, a autoria não restou demonstrada nos autos.

Ao ser interrogado em juízo, o réu João Pedro Marques de Souza negou a prática delitiva. Afirma que possui uma mobilete vermelha, mas não passou perto da Fundação na data dos fatos. Revela que foi com Guilherme buscar abacate em uma casa no fundo da Fundação e quando saíram de lá foram abordados pelos policiais.

Em juízo, a testemunha Danilo Alberto Pereira, coordenador de equipe lotado junto à Fundação Casa - Unidade Batatais, declarou que estava de plantão na data dos fatos, quando lhe fora informado que haviam arremessado uma sacola para o interior da instituição, provavelmente contendo algo ilícito. Aduz que não tem como precisar quem foi que jogou as drogas no interior da Fundação, pois estava no interior da Fundação. Não há imagens relativas a tal fato. Ao ser indagado pelo Promotor de Justiça, ratificou os termos de suas declarações prestadas perante a Autoridade Policial, mas reafirmou não saber precisar quem arremessou as drogas para o interior da Fundação.

Em juízo, a testemunha Gustavo de Oliveira Moreti, policial militar, disse que receberam a informação de um funcionário da Fundação Casa dando conta de que dois indivíduos teriam arremessado para dentro do pátio da instituição uma sacola plástica contendo uma pedra (utilizada para fazer peso) e algumas porções de maconha. Restando informados das características físicas dos indivíduos, foi realizado patrulhamento na área, sendo dois indivíduos abordados logo em seguida pelas imediações da Fundação Casa. Questionado, revelou que os dois acusados admitiram que jogaram as drogas para dentro da instituição a pedido de um amigo. Em juízo, a testemunha Maurício Gregolatte Valério, também policial militar, disse que foram acionados por funcionário da Fundação Casa em razão de terem arremessado drogas para dentro do local. Dois indivíduos foram abordados, sendo um deles o réu. Indagados, negaram que tivessem praticado o fato. Acrescentou que a abordagem do acusado e do adolescente Guilherme se deu nos fundos da Fundação Casa.

Esse é o teor da prova produzida em Juízo.

Analisando os depoimentos prestados, verifica-se que há divergência entre eles. Um dos policiais afirmou que os indivíduos abordados confessaram a prática do fato. O outro disse que negaram. O funcionário da Fundação Casa disse em Juízo que não tem como precisar quem foi que jogou as drogas no interior da Fundação, pois estava no

interior do local, sendo que não há imagens relativas ao fato, embora o policial militar tenha afirmado que havia imagens de segurança. Desse modo, a despeito dos indícios de autoria no tocante ao réu, não há prova segura e cabal nos autos de que ele tenha praticado, de fato, o delito capitulado na denúncia. Embora tenha sido abordado nas imediações do local, ele negou os fatos.

E, não é demais lembrar que “em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios. A prova da autoria deve ser concludente e extrema de dúvida, pois só a certeza autoriza condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes, a absolvição do réu deve prevalecer” (In RT. 708/339).

Conforme Tourinho Filho (RT 619/267), “uma condenação é coisa séria; deixa vestígios indelévels na pessoa do condenado, que os carregará pelo resto da vida como um anátema. Conscientizados os Juízes desse fato, não podem eles, ainda que intimamente considerem o réu culpado, condená-lo sem a presença de uma prova séria, seja a respeito da autoria, seja sobre a materialidade delitiva”.

Destarte, diante da inexistência de provas suficientes a demonstrar que o acusado concorreu para a prática do crime, a absolvição é de rigor, mesmo porque milita em favor dele o princípio do in dubio pro reo.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal para o fim de absolver o réu JOÃO PEDRO MARQUES DE SOUZA, qualificado nos autos, da imputação relativa ao delito do art. 33, caput c.c. artigo 40, incisos III e VI, todos da Lei 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as formalidades de praxe.

P. R. I

Batatais, 29 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA